Code du travail

VERSION EN VIGUEUR AU 05 NOVEMBRE 2026

- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
  - Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
    - Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
      - Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-131)
        - Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-130)
          - Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant (Articles L3142-36 à L3142-104)
            - Sous-section 8 : Temps d'absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. (Articles L3142-79 à L3142-88-1)
              - Paragraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (Articles L3142-79 à L3142-88)

Article L3142-79

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 14

Dans la limite de vingt jours ouvrables, l'employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu'il est candidat :

1° A l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

2° Au Parlement européen ;

3° Au conseil municipal ;

4° Au conseil d'un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;

5° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

6° A l'Assemblée de Corse ;

7° Au conseil de la métropole de Lyon ;

8° A l'assemblée de Guyane ;

9° A l'assemblée de Martinique ;

10° A l'assemblée de Mayotte.

Article L3142-80

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79 , à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

Article L3142-81

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.

Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

Article L3142-82

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

Article L3142-83

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.

Article L3142-84

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.

Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.

Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Article L3142-85

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 42

Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à la durée d'un mandat dans l'assemblée considérée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.

A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Article L3142-86

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.

Article L3142-87

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 16

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.

Article L3142-88

EN VIGUEUR DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41

Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Mayotte bénéficient des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 , L. 4135-7 , L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales .

Le premier alinéa du présent article est applicable aux élus qui exercent provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17 , L. 3122-2 , L. 4133-2 , L. 7123-2 , L. 7223-3 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales . Dans ces cas, l'élu bénéficie de l'article L. 3142-84 du présent code au terme de l'exercice provisoire de ces fonctions.

La durée de la période de suspension du contrat de travail d'un élu local mentionné au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1 et pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 .